

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП ТПО «ТоргСервис»

Д.Г. Дзебисов

2026 года



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора
на поставку гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения
строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по
ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул.
Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул.
Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)»,
«Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный
по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения
обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного
аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000,
извещение № 0319300010126000405

г. Норильск

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об закупке (далее – Документация) подготовлена в соответствии с Положением о закупке товаров (работ, услуг) муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Торгово – производственное объединение «ТоргСервис» (далее - Положение), Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. Актуальная редакция Положения размещена на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/>.

1.2. Предмет открытого аукциона, место, сроки и условия поставки, оказания услуг, выполнения работ.

1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее - закупка), проводит закупку в электронной форме на право заключения договора на поставку гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405 (далее – объект закупки) согласно техническому заданию (раздел II Документации) и условиям проекта договора (раздел IV Документации), являющимися неотъемлемой частью настоящей Документации.

1.2.2. Место поставки: Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская).

1.2.3. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (раздел II настоящей Документации) и проектом договора (раздел IV Документации), а также нормами и правилами выполнения данных работ, установленными законодательством Российской Федерации.

1.2.4. Сроки доставки: с момента подписания Договора до 01.11.2026.

1.2.5. Требования к объекту закупки установлены техническим заданием (раздел II настоящей Документации) и проектом Договора (раздел IV Документации) являющимися неотъемлемой частью настоящей Документации.

1.2.6. Гарантийный срок: 3 года при условии строго соблюдения правил хранения и транспортировки.

Поставщик должен гарантировать соответствие товара требованиям соответствующих технических условий/регламента.

Условия хранения должны соответствовать нормам и требованиям соответствующих технических условий/регламента.

1.3. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей закупки в порядке предусмотренном настоящей документацией, Положением и регламентом работы электронной торговой площадки <https://tender.lot-online.ru>

2. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Начальная (максимальная) цена Договора – 32 440 075 (тридцать два миллиона четыреста сорок тысяч семьдесят пять) рублей 00 коп.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ С УЧЕТОМ НДС СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ БЕЗ УЧЕТА НДС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ДАННОЙ ЗАКУПКИ, БЕЗ СНИЖЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ НА ВЕЛИЧИНУ НДС).

Обоснованием начальной (максимальной) цены договора является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющийся неотъемлемой частью аукционной документации.

2.1.1. Порядок формирования цены договора (цены лота) (Приложение № 1).

2.1.2. Начальная максимальная цена договора (лота) включает в себя все расходы участника, необходимые для осуществления им своих обязательств согласно требований Технического задания (раздел II настоящей Документации) в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе участника, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов, т.е. является конечной.

2.2. Валюта, используемая для формирования цены

2.2.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

2.2.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отказу в допуске на участие в аукционе в электронной форме данного Участника закупки.

2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Авансовые платежи по Договору предусмотрены. Расчет за заказанный товар осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% в течение 7 (пяти) рабочих дней после согласования сторонами Заявки от Заказчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

3.1. В документации о закупке устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

- участник закупки не находится в процессе ликвидации; (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости; активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

- иные требования к участникам закупки. *(устанавливаются в случае необходимости)*

3.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера.

3.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

3.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.

3.5. Участие в закупке может принять любое лицо, претендующее на заключение договора. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, отвечающее требованиям, предъявленным к Участникам закупки.

3.6. Для участия в аукционе участник закупки должен:

- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке – <https://tender.lot-online.ru>, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с регламентом данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- быть правомочным на подачу заявки на участие в аукционе и предоставить заявку, соответствующую требованиям настоящей аукционной документации.

3.7. Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об аукционе, включая все приложения к ней, все изменения, разъяснения документации об аукционе, Положение, регламент работы электронной торговой площадки – <https://tender.lot-online.ru> и согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации об аукционе.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Требования к содержанию, составу и форме заявки

4.1.1. Участник подает заявку на участие в закупке в электронном виде (далее по тексту – заявка) в соответствии с настоящей Документацией и регламентом ЭТП в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

4.1.2 Заявка на участие состоит из двух частей.

4.1.2.1. Первая часть заявки должна содержать следующие сведения и документы:

а) **согласие участника на поставку товара (выполнения работ, оказания услуг) заполненное по форме 1 раздела III настоящей Документации.**

б) в случае, если участник предлагает для поставки товар (выполнение работ, оказания услуг), в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар (выполнение работ, оказания услуг), который является эквивалентным товару (выполнению работ, оказанию услуг), указанному в данной документации, конкретные показатели товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара.

4.1.2.2. Вторая часть заявки должна содержать следующие сведения и документы:

- а) заявку, заполненную по форме 2 раздела III настоящей Документации.
- б) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- в) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
- г) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- д) - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- е) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
- ё) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
- ж) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
- з) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
- и) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:
 - 1) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
 - 2) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
 - 3) участником закупки - физическим лицом, действующим от своего собственного имени;

к) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

л) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

м) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

1) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

2) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

н) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,

оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

о) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки;

п) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

р) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;

с) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе может содержать:

-дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

-эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

-иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении закупки.

4.1.4. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными.

4.1.5. Описание Участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказания услуг), которое является предметом закупки в электронной форме, их количественных и качественных характеристик по форме 1 раздела III настоящей Документации.

4.2. Требования к подаче и оформлению заявки

4.2.1. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа Оператору электронной торговой площадки <https://tender.lot-online.ru> в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.2.2. Заявка должна быть подписана лицом уполномоченным на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического лица без доверенности либо иным уполномоченным лицом, указанным в п. 4.1.2., п. 4.1.2.1., п. 4.1.2.2. настоящей Документации.

4.2.3. Представление документов с отклонением от форм, установленных в настоящей Документации (Формы №№ 1 - 3 раздела III настоящей Документации), может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям Документации.

4.2.4. Юридические лица (руководитель или уполномоченное лицо представлять интересы юридического лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели предоставляют в составе заявки согласие на обработку персональных данных (Форма № 6 раздела III настоящей Документации).

4.2.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

4.2.6. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора.

4.2.7. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении установленного срока приема заявок, не принимаются.

4.2.8. Прием аукционных заявок прекращается в день и время, указанное в п. 5.1.4 настоящей Документации. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчик приступает к рассмотрению поступивших заявок в день и время, указанные в п. 5.1.5.

4.3. Язык заявки на участие в закупке

4.3.1. Заявка должна быть написана на русском языке.

4.3.2. Использование других языков для подготовки заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и ведет к отказу в допуске к участию в закупке данного Участника закупки.

5. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок

5.1.1. Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации.

5.1.2. Подача заявок производится в форме отсканированных документов, направленных в электронном виде оператору электронной торговой площадки – <https://tender.lot-online.ru>

5.1.3. Дата начала подачи заявок *(является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении закупки и аукционной документации)* – «25» августа 2026 года.

5.1.4. Дата и время окончания подачи заявок – «08» сентября 2026 года в 16:00.

5.1.5. Дата и время рассмотрения первых частей заявок – «09» сентября 2026 года в 10:00.

5.1.6. Дата и время рассмотрения вторых частей заявок – «09» сентября 2026 года в 14:00.

5.1.7. Подведение итогов - «09» сентября 2026 года в 16:00.

5.2. Порядок и срок отзыва заявок

5.2.1. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанном в п. 5.1.4., направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. Порядок предоставления документации электронном аукционе.

6.1.1. Документация закупки размещается в единой информационной системе (далее - ЕИС) и на электронной торговой площадке – <https://tender.lot-online.ru>

6.1.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

6.1.3. Во всех пунктах настоящей Документации указывается местное (г. Норильска) время (часы и минуты).

6.2. Предоставление разъяснений положений документации закупки

6.2.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится закупка в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации об закупке в электронной форме (форма 4 раздела III настоящей Документации). При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об закупке в электронной форме в отношении одного закупки в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

6.2.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации о закупке в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, в единой информационной системе. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

6.2.3. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

6.2.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

6.2.5. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении (с даты подписания руководителем Заказчика соответствующих изменений).

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного настоящим положением для данного способа закупки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ЗАКУПКЕ

7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

7.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

7.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п. 10.1. настоящей аукционной документацией.

7.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.

7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.

7.7. Протокол должен содержать сведения:

- дату подписания протокола;
- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- наименование предмета и номер закупки (лота);
- срок исполнения договора;
- количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;

- перечень всех участников закупки, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

- информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящей аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.

- количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;

- результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;

7.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

7.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

7.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик вправе заключить договор с указанным участником аукциона. При этом не подлежат изменению условия, предусмотренные документацией о закупке: предмет договора, наименование и количество товара, сроки его поставки, перечень и объем выполняемых работ

(оказываемых услуг), условия о начальном и конечных сроках выполнения работ (оказания услуг), начальная (максимальная) цены договора.

7.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или не допуске заявки на участие в аукционе.

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ.

8.1. Местом проведения закупки является электронная торговая площадка – <https://tender.lot-online.ru>

8.2. Дата и время проведения закупки: «09» сентября 2026 г. в 11:00.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9.1. Аукцион проводится в порядке, в месте, в день и время, указанное Заказчиком в **извещении** и документации об аукционе.

9.2. Процедура торгов на аукционе проводится в соответствии с регламентом ЭТП.

9.3. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем закупки признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. Если в ходе закупки цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор. При этом учитываются следующие особенности:

- участник закупки на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

- если документацией о проведении закупки и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

9.4. В дату и время указанные в извещении, допущенные Участники вносят свои предложения по цене договора.

9.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении закупки, на «шаг закупки». Предложения о цене договора подаются с учётом шага закупки.

9.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

9.7. Участник не может подать предложение о цене выше, чем последнее поданное предложение.

9.8. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником закупки в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

9.9. Аукцион прекращается, если в течение 10 минут не сделано ни одного предложения о цене договора.

9.10. Если при осуществлении закупки Заказчик установил приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, с учетом положений (Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения закупки Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

9.11. Если при проведении закупки Заказчик установил приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, с учетом положений (Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения закупки Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) и победитель закупки в случае, когда в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

9.12. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

- в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

- в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

9.13. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:

- требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

- положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

- сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

- условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки, и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

- условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

-условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

-указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

-положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

-условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.14. По итогам закупки составляется итоговый протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

1. дата, время начала и окончания закупки, дату подписания протокола;
2. фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3. наименование предмета и номер аукциона (лота);
4. объем закупаемых товаров, работ, услуг;
5. начальная максимальная цена договора;
6. цена закупаемых товаров, работ, услуг;
7. срок исполнения договора;
8. последнее и предпоследнее предложение о цене договора;
9. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время

регистрации каждой заявки;

10. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

11. порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

12. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

-количества заявок на участие в Закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

-оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

13. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

14. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

9.15. Итоговый Протокол закупки оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения закупки протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель закупки. Итоговый протокол закупки составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю закупки не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.

9.16. Итоговый протокол закупки размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

9.17. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам закупки, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении закупки, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

10. ПОРЯДОК ДОПУСКА И ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 3.1. – 3.7. настоящей аукционной документации;

- участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке или Положению.

- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

- в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 10.1 настоящей аукционной документации, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 10.1 настоящей аукционной документации, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

10.4. Если факты, перечисленные в п. 10.1 настоящей аукционной документации, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация:

15. сведения о месте, дате, времени составления протокола;

16. фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

17. дату подписания протокола;

18. срок исполнения договора;

19. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;

20. количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;

21. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

- количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
- основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;

22. основание для отстранения в соответствии с п. 10.1 настоящей аукционной документации;

23. обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 10.1 настоящей аукционной документации;

24. сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 10.1 настоящей аукционной документации;

25. решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

26. результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

27. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;

28. иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

(В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.)

11.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе - **не установлено.**

11.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

11.3. Независимая гарантия, представленная участником закупки для обеспечения заявок и исполнения договоров, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть безотзывной;

2) срок действия независимой гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок (в случае обеспечения заявки) или два месяца с даты окончания срока действия договора (в случае обеспечения исполнения договора).

3) независимая гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, банк выдавший гарантию, представленную участником закупки для обеспечения заявок и исполнения договоров, должен входить в перечень банков, размещенный на сайте Минфина России по адресу: https://www.minfin.ru/ru/performance/contracts/list_banks/.

4) размер обеспечения, указанной в независимой гарантии должен быть не менее суммы обеспечения заявки, предусмотренной документацией о закупке (если документацией о закупке предусмотрено обеспечение заявки) или суммы обеспечения исполнения договора,

предусмотренной документацией о закупке (если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения договора);

5) независимая гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующей независимой гарантией, включая ссылку на конкретную закупку.

6) независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

7) в независимой гарантии должны быть четко указаны:

- должник по обеспечиваемому обязательству,
- сумма, подлежащая уплате гарантом при предъявлении бенефициаром соответствующего требования,
- отсылка к извещению, являющемуся основанием возникновения обязательств принципала перед бенефициаром, либо указан характер обеспеченного независимой гарантией обязательства.

- независимая гарантия должна обеспечивать и иные обязательства, которые могут возникнуть между принципалом и бенефициаром до наступления срока исполнения основного обязательства.

- Срок действия независимой гарантии должен включать срок исполнения основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, а также срок не менее 2 (двух) месяцев после срока исполнения основного обязательства.

- независимая гарантия не должна накладывать на бенефициара дополнительные финансовые обязательства.

- независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в извещение о проведении закупки или в аукционную документацию, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

11.5. Независимая гарантия предоставляется с копиями документов, выдаваемых банком (выступающим гарантом) при её получении принципалом (верификационное письмо, копии: лицензии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении изменений, информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, протокола о назначении руководителя, приказа о назначении руководителя, приказа о предоставлении права подписи, карточка образцов подписей, приказа о назначении председателя правления, устава, изменений в устав, выписки, уведомления Центрального Банка Российской Федерации о согласовании кандидатур и иные документы).

11.6. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

11.7. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;

- со дня подписания протокола, участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых оставлены без рассмотрения, а также участникам, отзывавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

11.1. Возврат денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

(В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения исполнения договора в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.)

12.1. Обеспечение исполнения договора **не установлено.**

12.2. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, безотзывной независимой гарантии (в письменной форме) выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном п. 12.1. настоящей документации. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником самостоятельно.

12.3. Независимая гарантия, представленная участником закупки для обеспечения заявок и исполнения договоров, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть безотзывной;

2) срок действия независимой гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок (в случае обеспечения заявки) или два месяца с даты окончания срока действия договора (в случае обеспечения исполнения договора).

3) независимая гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, банк выдавший гарантию, представленную участником закупки для обеспечения заявок и исполнения договоров, должен входить в перечень банков, размещенный на сайте Минфина России по адресу: https://www.minfin.ru/ru/performance/contracts/list_banks/.

4) размер обеспечения, указанной в независимой гарантии должен быть не менее суммы обеспечения заявки, предусмотренной документацией о закупке (если документацией о закупке предусмотрено обеспечение заявки) или суммы обеспечения исполнения договора, предусмотренной документацией о закупке (если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения договора);

5) независимая гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующей независимой гарантией, включая ссылку на конкретную закупку.

6) независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

7) в независимой гарантии должны быть четко указаны:

- должник по обеспечиваемому обязательству,
- сумма, подлежащая уплате гарантом при предъявлении бенефициаром соответствующего требования,
- отсылка к договору, являющемуся основанием возникновения обязательств принципала перед бенефициаром, либо указан характер обеспеченного банковской гарантией обязательства (при отсылке к протоколу указание на номер и дату протокола подведения итогов).

- Независимая гарантия должна обеспечивать и иные обязательства, которые могут возникнуть между принципалом и бенефициаром до наступления срока исполнения основного обязательства (односторонний отказ от исполнения договора, расторжение договора, ненадлежащее исполнение договора которое влечет возникновение права требовать возмещения убытков, возврата предварительной платы и т.п.), а также просрочку поставки, нарушение сроков замены и т.п.

- Срок действия независимой гарантии должен включать срок исполнения основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, а также срок не менее 2 (двух) месяцев после срока исполнения основного обязательства.

- Независимая гарантия не должна накладывать на бенефициара дополнительные финансовые обязательства.

- Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

12.4. Независимая гарантия предоставляется с копиями документов, выдаваемых банком (выступающим гарантом) при её получении принципалом (верификационное письмо, копии: лицензии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении изменений, информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, протокола о назначении руководителя, приказа о назначении руководителя, приказа о предоставлении права подписи, карточка образцов подписей, приказа о назначении председателя правления, устава, изменений в устав, выписки, уведомления Центрального Банка Российской Федерации о согласовании кандидатур и иные документы).

12.5. Обеспечение исполнение контракта не возвращается в случае не исполнения своих обязательств в полном объеме.

12.6. Обеспечение исполнение контракта возвращается в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения своих обязательств победителем в полном объеме.

13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

13.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящей аукционной документацией, с учетом норм законодательства РФ.

13.2. Договор по результатам проведения закупки Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

13.3. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения закупки, переторжки (если она проводилась).

13.4. В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик направляет победителю (единственному участнику) заполненный проект договора с учетом особенностей документооборота в электронной форме.

13.5. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает его и направляет Заказчику с учетом особенностей документооборота в электронной форме.

13.6. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает договор.

13.7. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

13.8. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

13.9. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящей аукционной документации, обнаружит в его тексте получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется с учетом

особенностей документооборота в электронной форме. Он должен содержать следующие сведения:

- 1) место, дату и время составления протокола;
- 2) наименование предмета закупки и номер закупки;
- 3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

13.9.1. Подписанный участником закупки протокол разногласий в тот же день направляется Заказчику.

13.9.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение пяти рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, (содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по (сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

13.10. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика и направляет его Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

13.11. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

- 1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящей аукционной документацией;
- 2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
- 3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке.

13.11.1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п. 13.11. настоящей аукционной документацией, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

- 1) место, дата и время составления протокола;
- 2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
- 3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

13.11.2. Протокол составляется с учетом особенностей документооборота в электронной форме, подписывается Заказчиком в день его составления. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

13.12. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 10.1. настоящей аукционной документации, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником закупки, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

13.13. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, либо участника закупки предложение о цене, которого является следующим после предложения победителя.

13.13.1. В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик направляет участнику закупки, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, проект договора.

13.13.2. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает и направляет Заказчику договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки.

13.13.3. Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени заказчика.

13.14. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящей аукционной документацией о закупке.

13.15. Цена договора является твердой и может изменяться только если возможность изменения цены договора предусмотрена таким договором, в следующих случаях:

- 1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного, договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
- 2) увеличение цены договора не более чем на 10 процентов;
- 3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
- 4) утраты заказчиком потребности в товаре, работе, услуге

13.16. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником закупки), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

13.17. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

13.18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условия, предусмотренных заключенным договором.

13.19. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики, (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

13.20. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения Договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

13.21. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным

требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

13.22. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой, ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

13.23. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

13.24. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его условий.

13.25. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование закупки (предмет договора): поставка гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405.

Наименование муниципального заказчика (далее - Заказчик): Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск торгово-производственное объединение «ТоргСервис»

Место нахождения/почтовый адрес: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, 14

Адрес электронной почты: torgservis@inbox.ru

Телефон: 8 (3919) 34-03-61

Цель закупки: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405

Способ определения Исполнителя: аукцион в электронной форме

Основные требования:

№	Наименование	Характеристики товара	Кол-во	Ед.изм.	ОКПД2	Страна происхождения
1	гидроизоляционная смесь	гидроизоляционная смесь НАТЛЕН-1/ГСН-1	435	тонна	23.64.10.110	Россия
2	Порядок формирования цены договора	В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до Объекта Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов, связанных с поставкой товара до коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)				
3	Начальная (максимальная) цена договора	32 440 075,00 рублей				
4	Участниками закупки являются:	Ограничений нет				
5	Форма оплаты. Срок оплаты. Условия оплаты	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Авансовые платежи по Договору предусмотрены. Расчет за заказанный товар осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% в течение 7 (пяти) рабочих дней после согласования сторонами Заявки от Заказчика.				

6	Дополнительные требования к участникам	Поставляемый товар должен: • соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам Товара, содержащихся в Технических требованиях и характеристиках Товара и условиям Проектной и Рабочей документации к договору выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская), ИКЗ 263245702906624570100100030014221000, извещение № 0319300010126000405; • не иметь повреждений, обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке и хранении, в соответствии с маркировкой; • быть новой (оригинальной), не восстановленной (в том числе, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не бывшей в употреблении; • быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправной и укомплектованной в соответствии с прилагаемым описанием производителя или предназначением Товара); • иметь гарантийный талон фирмы-производителя, паспорт изделия или иную соответствующую документацию (в бумажной форме); • товар должен соответствовать Техническим требованиям и характеристикам Товара, техническим условиям завода-изготовителя, требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить Заказчику соответствующие технические документы на изделия. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными надлежащим образом. Товар переходит в собственность Заказчика с момента подписания акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели, или повреждения товара до его принятия Заказчиком несет Поставщик.
7	Условия поставки товара	Поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) по Заявке Заказчика. (Приложение 4). Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в срок, указанный в п. 1.6. Договора, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) в соответствии с Заявкой Заказчика. Заявку Заказчик передает Поставщику по факсу, электронной почте или по телефонной связи, указанных в договоре. В случае передачи Заявки посредством телефонной связи, Заявка в письменном виде вручается Поставщику при получении Товара. В Заявке должны быть указаны наименование, количество подлежащего поставке Товара, место (адрес) доставки. Поставщик исполняет заказ и доставляет Товар в течение 60 календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки. В случае задержки поставки Товара Поставщик обязан, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о времени и дате поставки товара, посредством передачи факсимильных сообщений, по № факса, электронной почте указанным в Договоре. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. Поставщик поставяет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц, без права требовать с Заказчика возмещения данных затрат.
8	Требования к таре, упаковке	Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара установленным техническим стандартам и нормам. Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам, чертежам или иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в договоре и приложениях к нему (в спецификациях, опросных листах и т.д.). Дополнительные требования к качеству могут быть определены сторонами в спецификациях или в других приложениях к договору. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с соблюдением условий по защите материала от влаги). Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри упаковки при изменении его положения. Перевозка должна осуществляться в крытом транспорте, складирование преимущественно на поддонах не более чем в 2-6 ярусов с использованием термоусадочной пленки (при отсутствии пленки должны быть обеспечены условия, полностью исключающие попадание влаги на тару). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.
9	Место поставки товара	Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)
10	Сроки поставки товара	Поставка товара осуществляется в течении 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 01.11.2026.

РАЗДЕЛ III.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ

Форма 1

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Выражаем(ю) свое согласие принять участие в аукционе в электронной форме на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), Техническом задании (раздел II документации закупки в электронной форме, проекте Договора (раздел IV настоящей Документации, всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе и Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП ТПО «ТоргСервис» и направляем(ю) настоящее согласие на участие в аукционе.

При этом подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении закупки, документации об закупке, и условиями проекта Договора.

Поставка гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения
строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по
ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул.
Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул.
Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)»,
«Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный
по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения
обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного
аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000,
извещение № 0319300010126000405

№	Наименование	Характеристики товара	Кол-во	Ед.изм.	ОКПД2	Страна происхождения
1	гидроизоляционная смесь	гидроизоляционная смесь НАТЛЕН-1/ГСН-1	435	тонна	23.64.10.110	Россия
2	Порядок формирования цены договора	В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до Объекта Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов, связанных с поставкой товара до коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)				
3	Начальная (максимальная) цена договора	32 440 075,00 рублей				
4	Участниками закупки являются:	Ограничений нет				
5	Форма оплаты. Срок оплаты. Условия оплаты	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Авансовые платежи по Договору предусмотрены. Расчет за заказанный товар осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% в течение 7 (пяти) рабочих дней после согласования сторонами Заявки от Заказчика.				
6	Дополнительные требования к участникам	Поставляемый товар должен: • соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам Товара, содержащихся в Технических требованиях и характеристиках Товара и условиям Проектной и Рабочей документации к договору выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская), ИКЗ 263245702906624570100100030014221000, извещение № 0319300010126000405; • не иметь повреждений, обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке и хранении, в соответствии с маркировкой; • быть новой (оригинальной), не восстановленной (в том числе, у которой не была				

		осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не бывшей в употреблении; • быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправной и укомплектованной в соответствии с прилагаемым описанием производителя или назначением Товара); • иметь гарантийный талон фирмы-производителя, паспорт изделия или иную соответствующую документацию (в бумажной форме); • товар должен соответствовать Техническим требованиям и характеристикам Товара, техническим условиям завода-изготовителя, требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить Заказчику соответствующие технические документы на изделия. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными надлежащим образом. Товар переходит в собственность Заказчика с момента подписания акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели, или повреждения товара до его принятия Заказчиком несет Поставщик.
7	Условия поставки товара	Поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) по Заявке Заказчика. (Приложение 4). Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в срок, указанный в п. 1.6. Договора, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) в соответствии с Заявкой Заказчика. Заявку Заказчик передает Поставщику по факсу, электронной почте или по телефонной связи, указанных в договоре. В случае передачи Заявки посредством телефонной связи, Заявка в письменном виде вручается Поставщику при получении Товара. В Заявке должны быть указаны наименование, количество подлежащего поставке Товара, место (адрес) доставки. Поставщик исполняет заказ и доставляет Товар в течение 60 календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки. В случае задержки поставки Товара Поставщик обязан, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о времени и дате поставки товара, посредством передачи факсимильных сообщений, по № факса, электронной почте указанным в Договоре. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. Поставщик поставяет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц, без права требовать с Заказчика возмещения данных затрат.
8	Требования к таре, упаковке	Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара установленным техническим стандартам и нормам. Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам, чертежам или иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в договоре и приложениях к нему (в спецификациях, опросных листах и т.д.). Дополнительные требования к качеству могут быть определены сторонами в спецификациях или в других приложениях к договору. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с соблюдением условий по защите материала от влаги). Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри упаковки при изменении его положения. Перевозка должна осуществляться в крытом транспорте, складирование преимущественно на поддонах не более чем в 2-6 ярусов с использованием термоусадочной пленки (при отсутствии пленки должны быть обеспечены условия, полностью исключающие попадание влаги на тару). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.
9	Место поставки товара	Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)
10	Сроки поставки товара	Поставка товара осуществляется в течении 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 01.11.2026.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**На поставку гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения
строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по
ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул.
Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул.
Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)»,
«Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный
по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения
обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного
аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000,
извещение № 0319300010126000405**

Будучи уполномоченным представлять интересы и действовать от имени _____ (фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма, почтовый адрес (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона), а также полностью изучив всю документацию, в том числе проект договора, я, нижеподписавшийся, подготовил Заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с условиями, указанными в закупочной документации без каких-либо оговорок.

МУП ТПО «ТоргСервис» в лице его уполномоченных представителей настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и данных, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника закупочной процедуры.

Уполномоченные представители МУП ТПО «ТоргСервис» могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

ФИО, должность	контакт

Подавая настоящую заявку на участие в закупке _____

НАИМЕНОВАНИЕ _____ **ОБЪЕКТА**
ЗАКУПКИ, _____

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) подтверждает, что полностью изучил настоящую документацию и согласен с установленными настоящей документацией требованиями и условиями проведения закупки, а также согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей документации, в случае признания _____ (фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) победителем.

Настоящим _____ (фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) подтверждает, что оно действует добросовестно, обладает надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждает отсутствие обстоятельств,

которые могут препятствовать исполнению Участником договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в закупке такой Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке.

Данная Заявка подается с полным пониманием того, что:

- МУП ТПО «ТоргСервис» вправе отменить данную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

- по истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

_____ (фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) понимает, что в случае выбора победителем в данной закупке не имеет права вносить изменения в заявку и обязуется заключить договор на _____ **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** в соответствии с условиями закупочной процедуры и прилагаемым проектом договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в предложении информации и подтверждаем право Заказчика, комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам закупки, а также в случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора, сведения о

_____ (фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в аукционе, гарантируем.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Главный бухгалтер (если предусмотрен)

М.П. (если имеется) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Анкета участника закупки (закупки)
Общие сведения об участнике закупки (закупки)

№	Наименование заполняемого поля	Сведения о контрагенте	примечание
1	Полное наименование организации		
2	Краткое наименование организации		
3	Организационно – правовая форма		
4	Юридический адрес		
5	Почтовый адрес		
6	ИНН		
7	КПП		
8	ОКПО		
9	ОГРН		
10	ОКОГУ		
11	ОКАТО		
12	ОКВЭД		
13	ОКФС/ОКОПФ		
14	Дата постановки на учет		
15	Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения		
16	Расчетный счет		
17	Корреспондентский счет		
18	БИК		
19	Должность руководителя организации		
20	Ф.И.О. руководителя организации		
21	Ф.И.О. гл. бухгалтера организации и его номер телефона, факсимильного аппарата		
22	Ф.И.О. исполнителя договора		
23	Номер телефона, факсимильного аппарата, адрес электронной почты		
24	Сведения о том, являются ли сделки по заключению договора по результатам аукциона, обеспечению заявки и обеспечению исполнения договора для участника размещения заказа крупными или нет (да/нет)		

Участник закупки (уполномоченный представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. (если имеется)

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению согласия, заявки на участие в электронном аукционе и анкеты участника закупки

Для участия в электронном аукционе участник направляет свою заявку оператору электронной площадки, указанному в извещении о закупке. Если участник планирует принять участие в электронном аукционе по нескольким или всем лотам, то подготовить и подать заявку на участие нужно на каждый лот отдельно. Для работы с интерфейсом электронной площадки надо применять регламент, установленный ее оператором.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (электронных документов), которые участник оформляет на русском языке. Отдельные документы (или их части), представленные участником закупки в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет приложен точный перевод необходимых разделов на русский язык. Обе части заявки участник подписывает ЭЦП и отправляет оператору электронной площадки одновременно.

Порядок заполнения первой части заявки

Вариант № 1. Объект закупки «товар»

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) **согласие участника на поставку ТРУ заполненное по форме 1 раздела III настоящей Документации**

Чтобы оформить сведения об ТРУ, участник должен использовать следующую таблицу.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Техническое описание
1	Наименование			
2	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.			
3	Образец или макет (в случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке.)			
4	Место оказания услуг			
5	Условия оказания услуг			
6	Сроки оказания услуг			

Приложением к первой части заявки может быть эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара.

Порядок заполнения второй части заявки

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать подробную информацию об участнике:

1. Заявку, заполненную по форме 2 раздела III настоящей Документации.
2. Документы согласно пп. а - л п. 4.1.2.2. настоящей аукционной документации.
3. Анкету участника закупки, заполненную по форме 3 раздела III настоящей Документации.

Кроме того, участник закупки прикладывает ко второй части заявки следующие документы (копии документов):

1. копии лицензий, разрешений, свидетельств, заключений о соответствии качества работ или услуг и другие разрешительные документы – если реализация объекта закупки без них невозможна;
2. копии документов о соответствии товара, работы или услуги требованиям законодательства РФ (при наличии). Исключение – эти документы поставщик передает вместе с товаром;
3. документы (копии) о соответствии участника аукциона и предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком (если необходимо).
4. дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
5. эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
6. иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении закупки.

Запрос
на разъяснение положений документации об аукционе
 Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации об аукционе	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1			
2			
3			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу или электронной почте:

_____ (почтовый адрес организации, адрес электронной почты)

«__» _____ Г.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М.П. (если имеется)

ДОВЕРЕННОСТЬ №

.....
(место выдачи доверенности)

.....
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки (далее – доверитель)

.....
(наименование участника закупки)

В лице.....
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего (ей) на основании.....
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии.....№..... выдан..... «.....».....

представлять интересы доверителя на аукционе на право заключения договора на (далее – аукцион).

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заявку на участие аукционе, подписывать и подавать заявление о разъяснении положений документации, заявление об отзыве заявки на участие в аукционе, подавать предложения о цене договора в ходе проведения закупки; подавать Заказчику, закупочной комиссии необходимые документы; подписывать и получать от имени доверителя документы; совершать иные действия, связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись удостоверяю.
(Ф.И.О. представителя) (подпись представителя)

Доверенность действительна по «.....» 20... г.

Руководитель (.....)
..... (Ф.И.О.)
подпись

М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим

я,

_____,
(Ф.И.О.)
паспорт _____, выдан _____, дата выдачи
_____, зарегистрирован (а) _____ по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку _____,
расположенному по адресу:

цель обработки персональных данных:

- 1) указание в Протоколах, составляемых в процессе проведения процедуры торгов;
- 2) размещение Протоколов составляемых в процессе проведения процедуры торгов на специализированных электронных торговых площадках, а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

– *перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество; паспортные данные; контактная информация, ИНН.

– *перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:*

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* в течение трех лет с даты подписания настоящего согласия.

В случае, если мною собственноручно подписан какой-либо документ проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Заказчиком всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация которые в соответствии с ст. 8 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Заказчика по их раскрытию, являются общедоступными.

" ____ " _____ 20 ____ г.

_____/_____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ТС- /ПЗ-2026

г. Норильск

«___»_____ 2026г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» (МУП ТПО «ТоргСервис»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дзедисова Давида Гурамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), и на основании решения комиссии по осуществлению закупок (протокола проведения аукциона в электронной форме по извещению _____.) заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить гидроизоляционную смесь НАТЛЕН-1/ГСН-1 для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405 (далее – товар) в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, в срок согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Технические, функциональные и качественные характеристики, объем товара должны соответствовать Спецификации и Технического задания (Приложение №1, № _____).

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товар, который не был в употреблении, восстановлении потребительских свойств), ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, пригодную для данного вида товара, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

1.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Все документы должны быть на русском языке.

1.6. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 01.11.2026.

1.7. Место поставки товара: Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) - (далее – «Объект»).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора определяется Приложением №1 к настоящему Договору. Цена настоящего Договора составляет _____, с учетом НДС/без НДС. Цена договора является максимальной и может изменяться в следующих случаях:

- цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
- увеличение цены договора не более чем на 10 процентов;
- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
- утраты заказчиком потребности в товаре, работе, услуге.

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до объекта Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов, связанных с поставкой товара до объекта Заказчика.

2.2. Источник финансирования настоящего Договора – _____

2.3. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3.3. Авансовые платежи по Договору предусмотрены.

2.3.4. Расчет за заказанный товар осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% от стоимости товара в течение 7 (семи) рабочих дней после согласования сторонами Заявки от Заказчика.

2.3.5 В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов (Приложение № 3) по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая к оплате Поставщику по Договору.

2.5. В случае изменения счета Поставщика, Поставщик обязан в течение одного дня с даты изменения счета в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет сам Поставщик.

2.6. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки оплаты.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика, предоставления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств поставщиком по настоящему Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки товара.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора и Спецификации (Приложение № 1).

3.1.6. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Своевременно предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

3.3.4. Привлекать для поставки товара соисполнителей.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар надлежащего, в установленном Договоре в количестве, ассортименте, комплектности и с техническими характеристиками, согласно Спецификации (Приложение № 1) в установленный Договором срок.

3.4.2. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.3. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативно правовых Российской Федерации (сертификаты соответствия и т.д.)

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента и комплектности.

3.4.5. Предоставить полный объем гарантий в соответствии с действующим законодательством РФ на весь период поставки товара.

3.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) по Заявке Заказчика. (Приложение 4).

4.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в срок, указанный в п. 1.6. Договора, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в соответствии с Заявкой Заказчика.

4.3. Заявку Заказчик передает Поставщику по факсу, электронной почте или по телефонной связи, указанных в договоре. В случае передачи Заявки посредством телефонной связи, Заявка в письменном виде вручается Поставщику при получении Товара. В Заявке должны быть указаны наименование, количество подлежащего поставке Товара, место (адрес) доставки.

4.4. Поставщик исполняет заказ и доставляет Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки. В случае задержки поставки Товара Поставщик обязан, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о времени и дате поставки товара, посредством передачи факсимильных сообщений, по № факса, электронной почте указанным в Договоре. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до Объекта Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, при доставке до склада Заказчика осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц, без права требовать с Заказчика возмещения данных затрат.

4.5. Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о времени и дате поставки товара, посредством передачи факсимильных сообщений, по № факса, электронной почте указанным в Договоре.

4.6. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.7. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц, без права требовать с Заказчика возмещения данных затрат.

4.8. Каждая единица поставляемого товара должна:

- соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам Товара, содержащихся в Технических требованиях и характеристиках Товара;
- не иметь повреждений и/или следов вскрытия и обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке и хранении, в соответствии с указанной на упаковке маркировкой;
- быть новой (оригинальной), и не бывшей в употреблении;
- быть полностью готовой к использованию по назначению;
- иметь гарантийный талон фирмы-производителя, паспорт Товара (в бумажной форме);
- сопровождаться руководством по эксплуатации или иной технической документацией, содержащей правила эксплуатации Товара;
- товар должен соответствовать Техническим требованиям и характеристикам Товара, техническим условиям завода-изготовителя, требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии сертификатов, которые должны предоставляться на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации: сертификата соответствия, не позднее даты.

4.9. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2). В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными надлежащим образом.

4.10. Товар переходит в собственность Заказчика с момента подписания акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели, или повреждения товара до его принятия Заказчиком несет Поставщик.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Договора, должен передать Заказчику подписанные Поставщиком следующие документы:

- товарные накладные в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах;
- счет на оплату;
- технические паспорта на изготовленную продукцию, сертификаты соответствия на продукцию либо иную техническую документацию на продукцию.

5.1.2. Прием-передача Товара осуществляется по месту поставки Товара по адресу Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская).

5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки (передачи) товара в полном объеме, Заказчик назначает экспертизу поставленного товара (результатов поставки товара), в части его соответствия условиям Договора.

5.1.4. Прием-передача Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Товара в полном объеме (частичная поставка не допускается) на Объект Заказчика по адресу, указанному в п. 5.1.2. настоящего Договора, в присутствии надлежаще уполномоченных представителей Сторон. Поставщик обязан обеспечить присутствие при приемке товара своего представителя, в противном случае Поставщик несет все негативные последствия, связанные с приемкой товара и не вправе ссылаться на отсутствие своего представителя, при приемке товара, в случае обнаружения несоответствия качества и/или количества товара условиям настоящего Договора.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7 от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г и действующим законодательством.

5.2.2. Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие его требованиям к объему и качеству, установленными в настоящем Договоре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

5.2.3. Товар должен передаваться Поставщиком Заказчику исключительно в комплекте со всей относящейся к нему документацией.

5.2.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика обязаны присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, соответствовать функциональным, техническим, качественным и другим характеристикам предусмотренными настоящим Договором, указанным в Спецификации. По согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Спецификации. В этом случае необходимые изменения условий Договора оформляются в порядке, предусмотренном пунктом 15.9 Договора.

5.2.5. Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент получения ее от Поставщика или транспортной компании либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров по адресу, указанному в п. 5.1.2. настоящего договора;

5.2.6. Товара, поступившего в исправной таре, - по количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары по адресу, указанному в п. 5.1.2. настоящего договора.

5.2.7. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества Товара окончена в срок, указанный в п. 5.1.4. настоящего договора, и подписание акта-приема передачи товара.

В комплект документов при приеме-передаче Товара должна быть включена паспорт качества, техническая документация (руководство по эксплуатации Товара и т.д.) на русском языке, сертификаты соответствия и иные необходимые документы, подтверждающие качество Товара, надлежаще оформленная гарантия товара со сроком действия не менее срока действия гарантии производителя на Товар.

5.2.8. По результатам приемки товара Заказчик направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи (Приложение № 2) товара, либо;

- запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо мотивированный отказ от принятия поставленного товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

5.3. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного товара.

5.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи товара в случае выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору не в полном объеме и (или) с ненадлежащим качеством.

5.5. В случае отказа Заказчика от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязан в срок, установленный в отказе, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, а также подписанный Поставщиком Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара. Со дня направления Заказчиком мотивированного отказа и по день принятия Заказчиком товара начисляется, пеня за просрочку исполнения Поставщиком своих обязательств.

5.6. В случае если по результатам рассмотрения ответа на запрос об устранении выявленных недостатков поставленного товара Заказчиком принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает поставленный товар и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи товара, один из которых направляет Поставщику.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, качество и /или количество которого не соответствует условиям настоящего договора, в таком случае он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение в течение 5 (пять) рабочих дней. Если Поставщик в этот срок не вывез данный товар, Заказчик вправе реализовать товар в счет оплаты расходов за ответственное хранение, утилизировать товар или распорядиться товаром иным образом.

Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его утилизацией, подлежат возмещению Поставщиком.

6. Качество и гарантийные обязательства.

6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара установленным техническим стандартам и нормам, указанным в проектной и рабочей документации по заключенному контракту Заказчика на выполнение реконструкции от 27.07.2026 № 260405 номер реестровой записи 3245702906626000002 идентификационный код закупки 263245702906624570100100030014221000 ИГК 006617906924P6L0001930017.

6.2. Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам, чертежам или иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в договоре и приложениях к нему (в спецификациях, опросных листах и т.д.).

Дополнительные (в том числе, более высокие) требования к качеству товара могут быть определены сторонами в спецификациях или в других приложениях к договору.

6.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри упаковки при изменении его положения. Места, требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Заказчик, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, № Договора, № Приложения, № заказа, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно

приложению и комплектующей ведомости.

Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).

6.4. Документы, относящиеся к товару (технический паспорт, иная техническая документация, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.д.), должны быть переданы Заказчику одновременно с товаром, если иное не предусмотрено в спецификации.

6.5. Поставщик должен гарантировать соответствие товара требованиям соответствующих технических условий/регламента.

Условия хранения должны соответствовать нормам и требованиям соответствующих технических условий/регламента.

7. Гарантийный срок: 3 года при условии строго соблюдения правил хранения и транспортировки.

7.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по требованию Заказчика его заменить качественным в 20-дневный срок после получения требования, если иной разумный срок не будет определен дополнительно соглашением сторон.

Если Поставщик в установленный срок не заменит его качественным, Заказчик вправе отказаться от товара.

Расходы, связанные с заменой товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.

7.2. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) несоответствия качества Товара требованиям завода изготовителя Заказчик составляет акт о выявленных недостатках по качеству поставленного Товара и направляет некачественный Товар вместе с одним экземпляром акта Поставщику.

7.2.1. Претензии по качеству товара, которые нельзя было обнаружить при визуальном осмотре во время приемки товара, принимаются Поставщиком не позднее 30 дней с момента обнаружения некачественного товара. Факт обнаружения некачественного товара оформляется Заказчиком Актом об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ (Унифицированная форма ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года №132) в 4-х экземплярах. Один экземпляр акта направляется Поставщику для замены некачественного товара на товар надлежащего качества. Некачественный товар должен быть заменен не позднее 30 календарных дней со дня поступления информации о расхождении по качеству Заказчиком.

7.3. Поставщик должен рассмотреть полученные претензии по качеству товара в течение 5 (пяти) дней с момента получения экземпляра акта и возвращенного Товара.

7.4. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течение гарантийного срока, или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком или Эксплуатирующей организацией правил эксплуатации товара или его хранения.

Устранение дефектов или замена товара производится в 30-дневный срок после получения сообщения Заказчика или Эксплуатирующей организации о выявленных дефектах, если иной разумный срок не будет определен дополнительно соглашением сторон. Исчисление гарантийного срока приостанавливается на время необходимое для устранения дефектов или замену товара и продолжает исчисляться с момента получения товара с устраненными дефектами или замененного товара Поставщиком.

Расходы, связанные с устранением дефектов товара или заменой товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.

7.5. Поставщик не несет ответственности по своим гарантийным обязательствам, при несоблюдении Заказчиком требований использования Товара, а также в случаях порчи Товара вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (действие непреодолимой силы, природных катаклизмов, пожаров, наводнений и т.д.) после передачи Товара Заказчику.

7.6. Гарантийные обязательства Поставщика понимаются как замена непригодного для использования товара за собственный счет в течение 60 дней с момента предъявления требований от Заказчика или возврата денежных средств Заказчику.

7.7. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.8. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты поставленного товара, который не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение данных дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Сторонами.

7.9. Если Поставщик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранил дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии по данному Договору устранить дефекты собственными силами, либо силами третьих лиц. В этом случае Поставщик обязуется возместить Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

7.10. В случае уклонения Поставщика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) заказчик вправе в течение 10 календарных дней, составить его без участия Поставщика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Поставщику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.

7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

8. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

- 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

- 5000 (пять тысяч) рублей, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату начисления пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате по настоящему Договору Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке и составляет: - **5000 (пять тысяч) рублей, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).**

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.11. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи товара в случае выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору не в полном объеме и (или) с ненадлежащим качеством.

7.12. Неустойка является бесспорной и уплачивается путем ее удержания из стоимости работ, подлежащих оплате Заказчиком по настоящему Договору.

7.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязательств.

7.14. Сторона, имеющая право требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет другой Стороне письменную претензию с требованием об оплате неустойке (штрафа, пени)

7.15. Сумма неустойки (штрафа, пени), установленная в соответствии с настоящим разделом, перечисляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии по реквизитам, указанным в претензии.

7.16. Датой оплаты неустойки (штрафа, пени) считается день списания денежных средств со счета должника.

7.17. При неоплате неустойки (штрафа, пени) с даты истечения срока ее оплаты Стороны вправе направить исковое заявление в суд с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени).

8. Возмещение убытков и потерь

8.1. Поставщик обязан возместить Заказчику все возможные убытки, связанные с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением своих обязательств.

8.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств, в том числе связанных с несвоевременной поставкой товара, убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени) или иными штрафными санкциями, предусмотренными настоящим Договором.

8.3. В соответствии с нормами ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились закрепить обязанность Поставщика возместить имущественные потери Заказчику, возникшие в случае наступления определенных в настоящем разделе обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его Поставщиком.

8.4. Поставщик обязуется возместить Заказчику любые имущественные потери, которые могут возникнуть при наступлении следующих случаев:

8.4.1. Привлечение Заказчика к административной ответственности государственными и/или муниципальными органами, органами контроля и надзора.

8.4.2. Взыскание с Заказчика государственными органами контроля и надзора штрафов и недоимок по налоговым и неналоговым платежам.

8.4.3. Возмещению подлежат все фактически возникшие потери в пределах стоимости всей партии товара. Размер потерь должен быть подтвержден Заказчиком копиями надлежаще заверенных документов.

8.4.4. Потери подлежат возмещению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком требования о возмещении убытков Заказчика.

8.4.5. Потери и убытки подлежат возмещению независимо от признания Договора незаключенным или недействительным.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы подтверждающие данный факт.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором. В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, связанные с исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 10.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре.

Датой получения претензии признается дата получения заинтересованной Стороной подтверждения о вручении претензии другой Стороне, либо дата получения заинтересованной Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждений либо информации, датой получения претензии признается дата по истечении тридцати календарных дней с даты направления претензии заинтересованной Стороной.

10.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5 В случае не урегулирования разногласий в ходе переговоров и в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 10.4 настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в суд Красноярского края.

11. Расторжение Договора

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора.

11.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.

11.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- до принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций;
- если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки, и (или) техническому заданию, и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.4.1. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 16 Договора, а также телеграммой, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 16 Договора. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления, признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством. Такое решение не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Договора, а также телеграммой, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.5.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.5.2. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств по договору, но не позднее 31.12.2027.

Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и от ответственности за нарушение его условий.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении своих обязательств по Договору, в т. ч., но не ограничиваясь, текст Договора, сведения производственного и коммерческого характера, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны.

9.2. Стороны договорились, что следующая информация не является конфиденциальной:

- информация, которая является общедоступной и (или) была раскрыта Сторонами публично на дату заключения Договора;
- информация, ставшая общедоступной после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения Договора получающей Стороной;
- информация, которую получающая Сторона независимо и законно получила иначе, чем в результате нарушения Договора, узнала от третьей стороны;
- информация, которую Стороны обязаны раскрывать в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти.

9.3. В случае необходимости раскрытия конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную ее защиту.

14. Возмещение имущественных потерь (в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов)

14.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных работ по Договору.

14.2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Заказчику.

14.3. Заказчик вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Заказчиком Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.

14.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик предоставляет Поставщику следующие документы:

заверенную Заказчиком выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

14.5. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика с приложением обосновывающих ее документов, возместить Заказчику имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

14.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Заказчик обязан возратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.

14.7. При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Заказчик в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом было признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).

14.8. Заказчик обязан возратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения, которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Заказчику налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

15.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);
- Акт приема-передачи товара (Приложение № 2);
- Акт сверки взаимных расчетов (Приложение № 3);
- Заявка на поставку товара (Приложение № 4).

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. Стороны договорились, что при оформлении счетов, счет-фактур, актов, товарных накладных может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

15.6. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов на бумажном носителе.

15.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, при этом переуступка прав и обязанностей третьим лицам по настоящему Договору, без письменного согласия Заказчика, не допускается.

В случае перемены Поставщика по Договору права и обязанности по Договору переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

В случае переуступки прав и обязанностей, предусмотренной настоящим пунктом без согласия Заказчика, Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 50% от переуступленной суммы (ст. 388 ГК РФ).

15.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

16. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

16.1. В соответствии с заключенным договор на основании извещения № 0319300010126000405 устанавливается казначейское сопровождение Договора.

16.2. Порядок осуществления казначейского сопровождения Договора определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», подпунктом «с» пункта 24 Приказа Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

16.3. Исполнитель обязан:

16.3.1. в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора обратиться в Территориальный орган Федерального казначейства по месту своего нахождения с заявлением об открытии лицевого счета, предназначенного для учета соответствующих операций, с приложением необходимого пакета документов.

17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

17.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны:

17.1.1. обязуются не осуществлять передачу, не предлагать, не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не передавали, не предлагали, не обещали и не разрешали передачу, прямо или косвенно каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иного неправомерного влияния на принятие какого-либо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования применимого для целей Договора законодательства и норм международного права в области противодействия коррупции.

17.1.2. подтверждают, что при переговорах и заключении Договора ни Стороны, ни их работники, аффилированные лица или посредники не осуществляли и не разрешали осуществление действий, указанных в настоящем Договоре.

17.2. В случае наличия у Стороны фактов или возникновения обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о состоявшемся или возможном нарушении. В уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена информация (материалы), достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,

что произошло или могло произойти нарушение настоящего Договора. Уведомление Исполнителя в адрес МУП ТПО «ТоргСервис» должно быть направлено по адресу, указанному в Договоре. Уведомление МУП ТПО «ТоргСервис» в адрес Исполнителя должно быть направлено по адресу, указанному в Договоре.

17.3. Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные данные лиц, ответственных за проведение расследования с ее стороны.

17.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

17.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

17.6. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

17.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с условиями Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

17.8. Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации риска возникновения деловых отношений с контрагентами, которые вовлечены в коррупционную деятельность.

18. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

18.1. Исполнитель заявляет и гарантирует, что на дату заключения Договора и в течение всего времени его действия:

а) Исполнитель является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) Исполнитель вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий Договор, в частности;

в) Исполнитель выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и проч.;

г) для Исполнителя не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных) приказов, согласий, утверждений, лицензий, разрешений допусков со стороны любого органа управления Исполнителя, Государственного Органа в отношении заключения Договора и законности или действительности Договора;

д) является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

е) заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Исполнителя, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;

ж) Исполнитель является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает 1) что чистые активы лица составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) такое лицо не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло бы

осуществить надлежащим образом; 4) в отношении лица не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Исполнитель не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении него заявления в суд о признании его банкротом;

з) Исполнитель обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области управления строительством, необходимыми для успешного строительства и эксплуатации Объекта;

и) вся письменная и устная информация, представленная Исполнителем Заказчику, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация;

к) на дату заключения Договора Исполнитель внимательно изучил всю представленную ему исходную документацию об Объекте, убедился в характере и содержании Услуг, посетил Строительную Площадку, принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, сейсмические, водные и погодные условия расположения Объекта, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход Услуг.

л) Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. Исполнитель не вовлечен в какие-либо судебные и/или административные разбирательства, которые могут препятствовать исполнению Договора. Имущество Исполнителя, необходимое для оказания условий Договора, не арестовано и не обременено правами третьих лиц.

м) Исполнитель согласен с тем, что если при исполнении Договора, либо до или после его заключения, предоставил Заказчику не достоверные заверение об обстоятельствах, имеющих значение для Договора, его исполнения или прекращения, обязуется возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки Заказчику по эпизодам взаимоотношений с Исполнителем будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым и иным законодательством РФ. Обязуется возместить Заказчику убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет.

н) Последствия настоящего заверения применяются независимо от того, было ли известно Заказчику о недостоверности таких заверений. Исполнителю известны последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ.

18.2. Заказчик заявляет и гарантирует, что на дату заключения Договора:

а) Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) Заказчик вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий Договор, в частности;

в) Заказчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и проч.;

г) для Заказчика не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных) приказов, согласий, утверждений, лицензий, разрешений, допусков со стороны любого органа управления Заказчика, Государственного Органа в отношении (1) заключения и (2) законности или действительности Договора;

д) заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Заказчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;

е) Заказчик является платежеспособным и состоятельным.

ж) вся письменная и устная информация, представленная Заказчиком Исполнителю, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация.

18.3. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящей Статье общие заявления и гарантии:

а) являются точными и достоверными по сведениям Стороны, предоставляющей соответствующие заявления и гарантии;

б) составляют сведения, на которые полагаются Стороны при заключении Договора.

18.4. Если какие-либо указанные в настоящей Статье заявления или гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Сторона, предоставившая соответствующие заявления или гарантии, обязуется возместить другой Стороне любые убытки, понесенные такой Стороной непосредственно в связи с тем, что такая Сторона полагалась на такие заявления и гарантии, предоставленные другой Стороной.

18.5. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание на основе Проектной документации.

19. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

МУП ТПО «ТоргСервис»

ИНН/КПП 2457051551/245701001

ОГРН 1022401631075

Юридический адрес: 663305, Красноярский край,

г. Норильск, ул. Талнахская, д. 14

Почтовый адрес: 663305, Красноярский край,

г. Норильск, ул. Талнахская, д. 14

Тел.: (3919) 34-03-61,

факс: (3919) 34-77-23,

Email: torgservis@inbox.ru

р/с 40702810631160106915

в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646

ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК

БИК 040407627

к/с 30101810800000000627

Поставщик:

_____/_____
М.П.

Директор

МУП ТПО «ТоргСервис»

_____/Д.Г. Дзебисов
М.П.

Спецификация

Спецификация заполняется на основании заявки победителя по результатам аукциона в электронной форме

№ п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Функциональные и качественные характеристики товара (работ)	Ед. изм.	Цена за ед. с НДС, руб.	Общая стоимость с НДС, руб.	Страна происхождения товара.
1						
2						
3						

Заказчик: Директор МУП ТПО «ТоргСервис» _____ / Д.Г. Дзебисов М.П.	Поставщик: _____ / _____ М.П.
---	---

ОБРАЗЕЦ

Акт приема-передачи товара

г. Норильск
20 ____ г.

« ____ » _____

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» (МУП ТПО «ТоргСервис»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дзедисова Давида Гурамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что согласно Договору от « ____ » _____ 2026г. № _____ Поставщик поставил товар на сумму _____ руб. (_____) _____ копеек, с учетом НДС.

№ п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Функциональные и качественные характеристики товара (работ)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС руб.	Общая стоимость с НДС, руб.	Страна происхождения товара
1							
ИТОГО:							

по адресу Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) проведена экспертиза результатов, предусмотренных Договором.

Выборочная (частичная) проверка качества товара с распространением результатов проверки качества какой-либо части товара на всю партию подтверждает соответствие товара требованиям качества/не подтверждает соответствие товара требованиям качества.

Отбор образцов (пробы) товара произведен в точном соответствии с требованиями стандартов, технических условий, основных и особых условий поставки, других обязательных правил или договора. Место составления акта: Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская).

Проверка фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных, сорта) подтверждает/не подтверждает соответствие маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке.

Проверка фактических товарных свойств товара подтверждает соответствие/не подтверждает соответствие показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их использование.

Проверка упаковки товара соответствует/не соответствует нормативным требованиям.

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют/не соответствуют данным договора (в т. ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

При проведении экспертизы выявлены/не выявлены факты ненадлежащего исполнения договора поставщиком

ВЫВОДЫ по заключению:

Принять/не принять результаты, предусмотренные договором.

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую сумму _____ (_____) _____ копеек, с НДС, в порядке, установленном п. 2.3.4 Договора от « ____ » _____ 2026г. № _____

Стороны по исполнению настоящего Договора претензий друг к другу не имеют/имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны.

Заказчик: Директор МУП ТПО «ТоргСервис» _____/ Д.Г. Дзебисов М.П.	Поставщик: _____/ _____ М.П.
--	--

* Акт приема-передачи товара заполняется согласно форме и подписывается сторонами по факту поставки товара.

ОБРАЗЕЦ
Акт сверки взаимных расчетов

г. Норильск

« ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, _____, нижеподписавшиеся
(наименование Заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны

_____, (наименование Поставщика), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Согласно Договору от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ Поставщик принял на себя обязательства по поставке _____ руб. (с НДС).
(наименование товара, сумма цифрами и прописью)

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
ИТОГО:					

Фактически Поставщиком были исполнены обязательства в части _____ (сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору) на сумму _____ руб. (сумма цифрами и прописью).

На основании требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ по причине _____ (основания применения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков) согласно п. ____ (указать пункт) Договора Поставщику начисляется неустойка (штраф, пеня) в размере _____ руб. (сумма цифрами и прописью) на основании расчета (порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков).

Стороны пришли к соглашению о том, что оплата за поставленный товар по Договору от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору _____ руб. (сумма цифрами и прописью)

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую сумму _____ руб. в порядке, установленном п. 2.5 Договора от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны.

Заказчик: Директор МУП ТПО «ТоргСервис» _____/ Д.Г. Дзебисов М.П.	Поставщик: _____/ _____ М.П.
--	--

Заявка на поставку товара.

В соответствии с Договором № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. просим поставить Товар, предусмотренный Договором в ассортименте и количестве:

Наименование товара	Количество

Место поставки товара: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская).

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течении _____ календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 31.12.2027.

Дата доставки (получения): не позднее _____ (время) « ____ »
_____ 20 ____ г.

Заказчик: Директор МУП ТПО «ТоргСервис» _____/ Д.Г. Дзебисов М.П.	Поставщик: _____/ _____ М.П.
---	---

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование закупки (предмет договора): поставка **гидроизоляционной смеси НАТЛЕН-1/ГСН-1** для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405.

Наименование муниципального заказчика (далее - Заказчик): Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск торгово-производственное объединение «ТоргСервис»

Место нахождения/почтовый адрес: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, 14

Адрес электронной почты: torgservis@inbox.ru

Телефон: 8 (3919) 34-03-61

Цель закупки: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) объектов: «Теплосеть по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Канализация ул. Нансена (р-н Центральный, ул. Нансена)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Хантайская - ул. Красноярская), в рамках исполнения обязательств по контракту (договору), заключенному по результатам электронного аукциона ИКЗ: 263245702906624570100100030004221000, извещение № 0319300010126000405

Способ определения Исполнителя: аукцион в электронной форме

Основные требования:

№	Наименование	Характеристики товара	Кол-во	Ед.изм	ОКПД2	Страна происхождения
1	гидроизоляционная смесь	гидроизоляционная смесь НАТЛЕН-1/ГСН-1	435	тонна	23.64.10.110	Россия
2	Порядок формирования цены договора	В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до Объекта Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов, связанных с поставкой товара до коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)				
3	Начальная (максимальная) цена договора	32 440 075,00 рублей				
4	Участниками закупки являются:	Ограничений нет				
5	Форма оплаты. Срок оплаты. Условия оплаты	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Авансовые платежи по Договору предусмотрены. Расчет за заказанный товар осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% в течение 7 (пяти) рабочих дней после согласования сторонами Заявки от Заказчика.				

6	Дополнительные требования к участникам	Поставляемый товар должен: • соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам Товара, содержащихся в Технических требованиях и характеристиках Товара и условиям Проектной и Рабочей документации к договору выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская), ИКЗ 263245702906624570100100030014221000, извещение № 0319300010126000405; • не иметь повреждений, обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке и хранении, в соответствии с маркировкой; • быть новой (оригинальной), не восстановленной (в том числе, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не бывшей в употреблении; • быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправной и укомплектованной в соответствии с прилагаемым описанием производителя или предназначением Товара); • иметь гарантийный талон фирмы-производителя, паспорт изделия или иную соответствующую документацию (в бумажной форме); • товар должен соответствовать Техническим требованиям и характеристикам Товара, техническим условиям завода-изготовителя, требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить Заказчику соответствующие технические документы на изделия. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными надлежащим образом. Товар переходит в собственность Заказчика с момента подписания акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели, или повреждения товара до его принятия Заказчиком несет Поставщик.
7	Условия поставки товара	Поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) по Заявке Заказчика. (Приложение 4). Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в срок, указанный в п. 1.6. Договора, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская) в соответствии с Заявкой Заказчика. Заявку Заказчик передает Поставщику по факсу, электронной почте или по телефонной связи, указанных в договоре. В случае передачи Заявки посредством телефонной связи, Заявка в письменном виде вручается Поставщику при получении Товара. В Заявке должны быть указаны наименование, количество подлежащего поставке Товара, место (адрес) доставки. Поставщик исполняет заказ и доставляет Товар в течение 60 календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки. В случае задержки поставки Товара Поставщик обязан, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Поставщик предварительно письменно уведомляет Заказчика о времени и дате поставки товара, посредством передачи факсимильных сообщений, по № факса, электронной почте указанным в Договоре. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. Поставщик доставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц, без права требовать с Заказчика возмещения данных затрат.
8	Требования к таре, упаковке	Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара установленным техническим стандартам и нормам. Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам, чертежам или иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в договоре и приложениях к нему (в спецификациях, опросных листах и т.д.). Дополнительные требования к качеству могут быть определены сторонами в спецификациях или в других приложениях к договору. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с соблюдением условий по защите материала от влаги). Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри упаковки при изменении его положения. Перевозка должна осуществляться в крытом транспорте, складирование преимущественно на поддонах не более чем в 2-6 ярусов с использованием термоусадочной пленки (при отсутствии пленки должны быть обеспечены условия, полностью исключающие попадание влаги на тару). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.
9	Место поставки товара	Красноярский край, г. Норильск, объект по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская)
10	Сроки поставки товара	Поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 01.11.2026.